

1530271-78.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: RENATA CAROLINA CASIMIRO BRAGA VELLOSO ROOS

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 29ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/03/2022

... definitivas anteriores pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de roubo majorado (autos nº 0007223-83.2016.8.26.0635 e nº 0026241-75.2011.8.26.0050 - fls. 87/89 e 75/76), razão pela qual elevo suas penas em 1/5 (um quinto), perfazendo, assim, sanção de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, mais pagamento de 15 (quinze) dias-multa, para o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

29ª Vara Criminal

Av.Dr.Abrahão Ribeiro nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1530271-78.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1530271-78.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2343328/2021 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA, 22001198 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA, 5635/21/250 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA, 2343328 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JONAS ROTONDANO e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RENATA CAROLINA CASIMIRO BRAGA VELLOSO ROOS

VISTOS.

JONAS ROTONDANO e AILTON DA SILVA TARGINO, ambos qualificados nos autos, foram denunciados como incurso nas penas do artigo 180, caput, do artigo 311, caput, e do artigo 157, § 2º, incisos I (sic) e V, na forma do artigo 69, caput, todos do Código Penal, porque teriam, supostamente, entre os dias 25 de novembro e 16 de dezembro de 2021, nesta cidade e comarca de São Paulo, agindo em concurso entre si e com outro indivíduo não identificado, com unidade de desígnios e propósitos, recebido o veículo GM/Onix, placas QPZ0I18, de propriedade de Rose Silvia Sousa Mares Reis, que estava sob a posse de Washington Silva Ferreira dos Reis, coisa que

sabiam ser produto de crime, bem como porque teriam, nas mesmas circunstâncias de espaço e tempo, agindo em concurso entre si e com outro indivíduo não identificado, com unidade de desígnios e propósitos, adulterado sinal identificador do veículo GM/Onix, placas QPZ0I18, assim como porque teriam, pretensamente, por volta das 16 horas do dia 16 de dezembro de 2021, em local não apurado, agindo em concurso entre si e com outro indivíduo não identificado, com unidade de desígnios e propósitos, mediante grave ameaça e restrição da liberdade das vítimas Luciano Lima Pereira de Sousa e Erick Barreto Celestino, subtraído em proveito de todos, o veículo Renault/Master, placas GJC1H98, de propriedade do primeiro ofendido.

A denúncia foi recebida em 13 de janeiro de 2022 (fls. 129/131).

Os acusados foram regularmente citados (fls. 256/257 e 268). A Defesa Constituída de JONAS ofertou resposta à acusação às fls. 265/267 e a Defensoria Pública apresentou resposta à acusação em favor de AILTON às fls. 312.

Durante a instrução processual, foram ouvidas duas vítimas, três testemunhas arroladas em comum pelas partes e uma testemunha referida.

Antes do interrogatório das partes, o Ministério Público aditou a denúncia para constar que o roubo foi praticado mediante emprego de arma de fogo. As Defesas se manifestaram e nada requereram, tendo o aditamento sido recebido, sendo que os réus foram dele citados (fls. 386/388).

Após conversa reservada com suas Defesas, os acusados foram interrogados.

Diante da ausência de outras provas a serem produzidas, foi declarada encerrada a instrução processual e abertos os debates.

O Ministério Público, em suas alegações finais, requereu a total procedência da ação penal, com a condenação de ambos os réus nos termos da denúncia e de seu respectivo aditamento. Opinou, ainda, acerca da fixação das penas e do regime inicial de cumprimento.

A Defensoria Pública, por sua vez, requereu a total improcedência da ação penal, com a absolvição de AILTON de todos os crimes que lhe são imputados. Quanto ao crime de receptação, sustentou, em suma, a insuficiência de provas para embasar um decreto condenatório. Em relação ao delito tipificado no artigo 311, do Código Penal, alegou a atipicidade da conduta do acusado e, subsidiariamente, a insuficiência de provas. Por fim, quanto ao crime de roubo, defendeu igualmente a insuficiência probatória para sustentar uma condenação. Formulou, ainda, pedidos subsidiários no tocante à fixação das penas, tendo pugnado pela concessão ao acusado do direito de recorrer em liberdade.

Por fim, a Defesa Constituída, da mesma forma, requereu a absolvição de JONAS por insuficiência de provas quanto ao crime de roubo, alegando contradição entre as testemunhas. Em relação aos crimes previstos nos artigos 180 e 311, do Código Penal, requereu a absolvição de JONAS, uma vez que não concorreu ele para tais crimes. De forma subsidiária, deduziu requerimentos no tocante à fixação das penas e regime inicial de cumprimento, com a concessão ao acusado do direito de recorrer em liberdade.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal transcorreu sem máculas processuais, estando o feito em termos para sentença.

A denúncia é procedente, conforme razões a seguir expostas.

A materialidade dos delitos de roubo, receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor restou bem comprovada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 05/67; auto de reconhecimento de pessoa de fls. 34; auto de exibição, apreensão, entrega e avaliação de fls. 38/39; auto de exibição e apreensão de fls. 40/41; vídeo de fls. 45; fotografias de fls. 46/55; boletins de ocorrência de fls. 69/72, 288/289 e 292/293; auto de entrega de fls. 295; laudo pericial do veículo de fls. 296/303; laudo pericial de fls. 306/311; BOPM de fls. 342/354; bem como pela prova oral colhida.

A autoria dos três crimes, outrossim, ficou demonstrada pelo que consta do conjunto probatório, recaindo sobre os ora réus, de maneira que não há que se falar em prolação de um decreto absolutório como pugnado pelas combativas Defesas.

Com efeito, ao serem interrogados no dia de ontem, os réus admitiram apenas

parcialmente os fatos que lhe são imputados.

Jonas Rotondano disse que sempre via um indivíduo, cujo nome desconhece, dando voltas com o Ônix pela comunidade. Proferiu que apenas conhecia tal pessoa de vista e que, um dia, ela parou o Ônix e pediu para dirigir, sendo que iria ganhar R\$ 1.500,00 para isso. Afirmou que achou estranho quando essa pessoa colocou as vítimas dentro do carro, mas que continuou dirigindo porque não tinha mais o que fazer. Asseverou que não sabia que essa pessoa estaria armada. Confessou ter participado do roubo, mas alegou desconhecer que o indivíduo estivesse armado. Disse que não sabia que o Ônix era produto de roubo ou furto ou que ele estava com as placas trocadas, sendo que acreditava que tal veículo pertencia ao indivíduo que lhe ofereceu dinheiro para conduzir o carro.

Ailton da Silva Targino, por sua vez, disse que conhecia o rapaz do Ônix apenas por "Diguinho", o qual lhe indagou se queria ganhar R\$ 500,00. Disse que não sabia que o Ônix era roubado ou furtado. Proferiu que "Diguinho" tomou o caminhão e que apenas o conduziu. Afirmou que "Diguinho" apenas falou que o carro estava perto da firma do tio, nada mencionando sobre se tratar de um assalto. Aduziu que acabou participando do roubo, porque levou o caminhão, tendo tentado empreender fuga ao notar a polícia, sem, contudo êxito. Esclareceu ter sido preso dentro de uma casa de salgados, dentro da comunidade. Disse que "Diguinho" andava direto com o Ônix na comunidade, de modo que acreditava que o carro fosse dele.

A versão dos acusados, contudo, não merece acolhimento, na medida em que não restou amparada por qualquer elemento de prova constante dos autos, não sendo ela, tampouco, minimamente verossímil. Senão vejamos.

A vítima Luciano Lima Pereira de Sousa, ao ser ouvida sob o manto do contraditório, reconheceu em sala própria apenas JONAS com certeza como sendo um dos roubadores. Disse que estava voltando de uma entrega em Guarulhos, junto com Erick, quando um veículo Ônix branco com giroflex e som de polícia os fechou. Proferiu que acreditou que eram policiais, mas que, assim que os agentes desceram do veículo, notou que se tratava de um assalto, pelas roupas por eles usadas e porque estava um deles armado. Disse que os criminosos mandaram ambos descer do carro e entrar no Ônix. Relatou que foram levados até o Itaim e que, chegando no local, que seria um cativieiro, onde funcionava um salão de beleza na frente, logo foram abordados por policiais. Aduziu que um dos agentes, o que estava armado, conseguiu fugir. Relatou que o rapaz ficou com a arma em sua direção e na direção de Erick, tendo ouvido dele ameaças o tempo todo, inclusive de levarem tiros. Afirmou que ficaram aproximadamente de 30 a 45 minutos em poder dos roubadores. Informou que realizou reconhecimento pessoal no DP, onde havia três pessoas dentro da sala, tendo reconhecido duas delas. Asseverou que o indivíduo que estava armado e que foi o responsável pela abordagem conseguiu fugir. Esclareceu que um dos réus hoje presente estava dirigindo o caminhão, enquanto o outro estava dirigindo o Ônix. Proferiu que apenas viu um indivíduo armado.

O ofendido Erick Barreto Celestino, por sua vez, reconheceu os dois réus nesta data. Disse que foram fazer uma entrega em Guarulhos e que, na volta, um Ônix branco lhe fechou. Proferiu que o Ônix parecia um carro de polícia a paisana, sendo que ele tinha um giroflex. Aduziu acreditar inicialmente que eram policiais lhe abordando, contudo, pela vestimenta, logo que eles desceram, já percebeu que se tratava de um assalto. Explicou que desceram três indivíduos do Ônix, estando um deles armado, tendo eles mandado entrar no Ônix. Mencionou que um dos assaltantes ficou batendo com a arma em seu pescoço e nas suas costas. Disse que foi colocado juntamente com Luciano em um corredor, em uma casa onde o primeiro cômodo era um salão de beleza. Esclareceu que estavam nesse corredor, quando ouviu um grito, tendo percebido que eram policiais mandando voltar. Afirmou que um dos ladrões saiu correndo e conseguiu fugir. Aduziu que os policiais prenderam todo mundo e depois foram entender o que tinha acontecido. Relatou que ficaram por volta de 30 minutos em poder dos roubadores. Proferiu que, quando foram soltos, os policiais já tinham prendido o rouboador que estava como motorista do Ônix. Disse que realizou reconhecimento pessoal no DP, onde havia quatro pessoas na sala, tendo reconhecido duas delas. Asseverou que um dos indivíduos preso era o motorista do Ônix e o outro aquele que conduziu o caminhão. Reconheceu com certeza AILTON como sendo um dos

roubadores. Em relação a JONAS, disse que ele parecia com um dos agentes, suas tatuagens, seus traços, mas não podia afirmar com cem por cento de certeza. Já a testemunha policial militar Jefferson Farias Malharelli proferiu que estavam em patrulhamento, quando o Copom irradiou que um veículo Ônix estava sendo usado para roubar um caminhão, havendo vítimas dentro dele. Disse que conseguiram abordar o piloto do Ônix, que ainda tentou se passar por vítima. Aduziu que três pessoas tinham saído do Ônix, tendo ficado um no motorista. Explicou que um dos agentes conseguiu fugir, mas que conseguiram deter Jonas e liberar as duas vítimas. Afirmou que o Ônix tinha as placas trocadas e que o veículo era produto de furto na área de Mogi. Informou, ainda, que apreenderam giroflex e sirene dentro do Ônix. Disse que já tinha uns 15 dias que tinham conhecimento a respeito desse Ônix branco estar envolvido em roubos com o mesmo modus operandi, qual seja, se passando por uma viatura policial para abordar as vítimas.

O capitão Gustavo Fernando Calderaro afirmou não ter participado da ocorrência e que estava na sua casa no dia dos fatos.

O policial militar Emerson Soares de Figueiredo aduziu que caiu na rede da polícia militar um caminhão que tinha sido roubado, tendo sido informadas as placas. Disse que estavam perto e que viram o veículo, o qual não parou. Proferiu que tiveram que fazer acompanhamento e que, em uma rua sem saída, o motorista desceu e saiu correndo. Afirmou que foi atrás dele. Asseverou que seu parceiro foi junto também na companhia de outro policial, de modo que voltou para a viatura. Relatou que uns cinco minutos depois, seu parceiro voltou com o motorista preso. Informou que seu parceiro se chama Thiago e que ele contou que o réu foi preso perto de um bar nas proximidades. Disse que o acusado não falou nada para sua pessoa. Aduziu ter certeza que a pessoa que saiu correndo do caminhão foi a pessoa posteriormente presa por seu parceiro. Asseverou que não presenciou o momento da prisão do acusado.

Por fim, o policial militar Thiago Alves Lopes dos Santos disse que foi irradiado um caminhão tomado de roubo, com as vítimas sendo feitas de reféns dentro de um Ônix, sendo informado o sentido tomado pelo veículo roubado, de modo que foram atrás. Aduziu que se depararam com o veículo, o qual desobedeceu a ordem de parada e se evadiu. Explicou que, no final de uma via, o veículo colidiu, tendo o motorista desembarcado e tentado fugir correndo. Proferiu que conseguiu localizar o réu dentro de um comércio na favela. Afirmou que perdeu o acusado de vista por um breve momento durante a perseguição, quando dobrou a esquina. Asseverou que o réu entrou no primeiro comércio que viu, tendo ele simulado a condição de cliente do estabelecimento, tirando, inclusive, a camiseta que vestia. Explicou que tinha conseguido ver o rosto do rapaz, de modo que foi ele abordado. Disse que o próprio acusado acabou depois admitindo que entrou no comércio apenas para tentar se esconder. Proferiu que o réu estava sem camiseta quando foi abordado. Esclareceu que populares ajudaram na perseguição, indicando para onde o acusado tinha ido, sendo que o próprio pessoal que estava no comércio informou que o réu tinha acabado de chegar. Mencionou que o acusado estava ofegante e que não teve dúvidas ao realizar sua prisão, tendo o próprio réu posteriormente admitido seu envolvimento no roubo, dizendo que apenas iria descarregar o caminhão e deixá-lo na favela. Informou que não conhecia o acusado de antes.

Assim, considerando os elementos probatórios colacionados aos autos, tem-se que restaram devidamente demonstradas autoria e materialidade dos crimes de roubo, receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, tendo os ofendidos reconhecido nesta data ambos os acusados como autores do delito. Luciano reconheceu JONAS com certeza, enquanto que Erick reconheceu com certeza AILTON, tendo ainda afirmado que JONAS, por suas tatuagens e por seus traços, se parece bastante com um dos agentes. O policial Thiago confirmou a prisão de AILTON, enquanto o policial Jefferson a prisão de JONAS, o primeiro em poder do caminhão subtraído e o segundo em poder do veículo produto de crime anterior e usado para a prática do roubo sub judice. Jefferson ainda afirmou, com segurança, que o veículo Ônix era produto de furto na área de Mogi e que ele estava com as placas trocadas, tendo sido apreendidos giroflex e sirene dentro de referido automóvel. Ora, como cediço, a palavra das vítimas, em crimes como o presente, possui

relevante valor probatório, ainda mais quando se coaduna com os demais elementos coligidos aos autos, sendo que, na hipótese, não restou minimamente demonstrada qualquer circunstância que pudesse fazer crer que elas, de forma injustificada e injusta, falsamente fossem imputar a inocentes a prática de tão grave crime que é o roubo.

Nesse diapasão: “Note-se que não há razão para desconsiderar as palavras de sujeito passivo, porquanto, nos delitos contra o patrimônio, usualmente cometidos na clandestinidade, é de se conferir especial relevância ao exposto por quem o tenha presenciado, sobretudo quando corroborado pelos demais elementos de convicção” (TJSP – Apelação Criminal nº 1521120-59.2019.8.26.0228 – 13ª Câmara de Direito Criminal – Des. Rel. Marcelo Gordo – j. 17/12/2020).

Da mesma forma, os depoimentos policiais prestados corroboram os fatos descritos na denúncia e merecem credibilidade, principalmente porque não comprovado nos autos motivo válido e concreto para se suspeitar da parcialidade dos agentes públicos. Como se sabe, é através do trabalho da polícia que se consegue a apuração dos delitos. São os policiais, no exercício da repressão ao crime, que conseguem desvendá-los. Assim, ressalvada hipótese de restar comprovada animosidade contra os réus, ou verdadeiro interesse na prolação do desate condenatório, seus depoimentos não podem ser desconsiderados, ainda mais porque milita em favor deles a presunção no sentido de agirem sempre no estrito cumprimento do dever e nos limites da legalidade.

Nesse sentido, aliás, é farta a jurisprudência: “Registre-se que não há nos autos quaisquer indícios de que os policiais tenham agido com motivação espúria ou que tivessem qualquer interesse em prejudicar os acusados. Nada há que enfraqueça o valor probatório dos seus detalhados depoimentos. Assim, seus testemunhos devem ser considerados com a mesma eficácia probante das declarações de quaisquer outras testemunhas. Neste sentido o entendimento do C. STJ: 'Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal' (STJ, Habeas Corpus nº 149540/SP, Rel. Min. LAURITA VAZ, DJe 04.05.2011)” (TJSP – Apelação Criminal nº 0015511-39.2012.8.26.0577 – Des. Rel. De Paula Santos – j. em 05/03/2015).

Frise-se que também restaram satisfatoriamente demonstradas autoria e materialidade dos crimes de receptação e de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, na medida em que os ora acusados, agindo em concurso e com unidade de desígnios com terceiro indivíduo não identificado, receberam o veículo GM/Ônix, placas QPZ0I18, produto de crime de furto anterior, conforme comprova o boletim de ocorrência de fls. 288/289, em data incerta, mas no período compreendido entre os dias 25 de novembro e 16 de dezembro de 2021, e dele se valeram para a prática do roubo perpetrado contra as vítimas Luciano e Erick, destacando-se ainda que o réu JONAS foi preso em flagrante conduzindo o veículo em questão, sendo certo que o automóvel encontrava-se com as placas trocadas, consoante relato do policial Jefferson, tendo o laudo de fls. 306/311 atestado que elas eram falsas.

Frise-se que a versão dos acusados, no sentido de que desconheciam que o veículo Ônix era produto de crime e estava com as placas trocadas, não comporta acolhida, uma vez que não restou amparada por qualquer elemento de prova constante dos autos. Ao contrário, a ciência dos réus em relação à origem ilícita do veículo está mais do que evidenciada na hipótese, não só diante do pequeno lapso temporal decorrido entre o furto do bem e sua apreensão em poder dos réus, como também pelo fato de estar o automóvel com as placas trocadas, existindo, portanto, elementos mais do que indicativos da ilicitude do bem. Ademais, conforme entende a jurisprudência, nas hipóteses de crime de receptação, uma vez encontrado o bem de origem ilícita em poder dos acusados, cabe a estes provar sua origem lícita ou sua conduta culposa, o que, contudo, restou longe de ocorrer na hipótese vertente.

Nesse sentido, merece destaque: “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPÇÃO. ABSOLVIÇÃO. ORIGEM LÍCITA DOS BENS. ÔNUS DA PROVA DA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL

IMPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido que, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova (AgRg no HC 331.384/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 30/08/2017). 2. Estando o acórdão recorrido em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a incidência da Súmula 83/STJ, a obstar o processamento do recurso especial. 3. Agravo regimental improvido" (AgRg no AREsp 1142873/PB, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 04/12/2017 - destacou-se).

Na hipótese destes autos, ainda se impõe consignar que o veículo Ônix estava equipado com sirene e giroflex, acessórios estes de uso exclusivo de ambulâncias e forças policiais, ficando mais do que demonstrado, pois, que o veículo em tela foi previamente preparado pelos agentes para a prática do crime de roubo, com o fim de ludibriar as vítimas e obriga-las a parar o caminhão, o que acaba por tirar qualquer credibilidade da alegação dos réus no sentido de que desconheciam a origem ilícita do veículo e a troca de suas placas.

Assim, tem-se que restou suficientemente demonstrado que os réus, agindo em unidade de desígnios com o terceiro agente não identificado que fugiu, premeditadamente e no intuito de praticarem o delito de roubo, receberam o veículo Ônix produto de furto, trocaram seu emplacamento para evitar eventual abordagem policial, e preparam tal automóvel a fim de assemelha-lo a uma viatura policial, mediante a instalação dispositivos sonoros e luminosos.

Frise-se que, diferentemente do quanto sustentado pela combativa Defesa de AILTON, inviável se falar em atipicidade da conduta de trocar as placas do automóvel, bem como que o emplacamento não é sinal identificador do veículo, uma vez que a jurisprudência majoritária do C. STJ entende que a conduta é típica e que "a conduta consistente na troca de placas de veículo automotor configura o crime previsto no art. 311, caput, do Código Penal, tendo em vista a adulteração dos sinais identificadores" (HC 306.507/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª Turma, julgado em 22/09/2015).

Nesse sentido: "RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DELITO ANTERIOR. TROCA DA PLACA. CONDUTA TÍPICA. RECURSO PROVIDO. 1. Hipótese em que a instância de origem entendeu que os verbos do tipo, adulterar e remarcar, não abarcam a

conduta de trocar, sendo assim, a troca da placa do veículo não se enquadraria na definição legal no art. 311 do Código Penal. 2. Este Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que "o agente que substitui as placas originais de veículo automotor por placas de outro veículo enquadra-se na conduta prevista no art. 311 do Código Penal, tendo em vista a adulteração dos sinais identificadores" (REsp 799.565/SP, Relatora Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 28/02/2008, DJe 07/04/2008). 3. Se o veículo conduzido pelo apelante era comprovadamente objeto do delito do artigo 311 do CP, porque continha placas de identificação de veículo diverso e, para além disso, fora adquirido pelo acusado sem documentação e de um sujeito não identificado, afigura-se legítima a imputação do crime acessório de receptação, tal como procedido na sentença condenatória, que deve ser restabelecida na parte em que condenou o recorrido pela prática do crime do artigo 180, caput do Código Penal. 4. Recurso provido" (STJ - Resp 1722894/RJ 2018/00282297-2 - Relator Ministro Jorge Mussi - j. 17/05/2018 - Quinta Turma - destacou-se).

Nesse lastro, de rigor a prolação de um decreto condenatório em desfavor de ambos os acusados em relação aos três crimes que lhes são imputados na denúncia, na medida em que devidamente demonstradas autoria e materialidade delitivas, não havendo que se falar, pois, em absolvição, conforme pugnado pelas combativas Defesas.

Conforme bem consignou o i. Promotor de Justiça em suas alegações finais, "O crime de receptação está claramente configurado tendo em vista a prova da origem ilícita

(fls. 288/295). A adulteração dos sinais identificadores do veículo ocorreu como forma de execução do crime, transformando-o em falsa viatura descaracterizada, o que propiciou a abordagem inicial das vítimas. Não se diga que se trata de crime-meio para o cometimento do roubo, haja vista que adulteração dos sinais identificadores não tem potencialidade cessada no cometimento da rapina, restando autônoma a tipicidade. É de se imputar a todos os envolvidos a adulteração, haja vista que as características do roubo evidenciam que os agentes sabiam da origem ilícita do automóvel e tinha o propósito de efetuar o roubo mediante o engodo da viatura descaracterizada" (fls. 390).

Em relação ao crime de roubo, tenho que a causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo deve ser reconhecida, eis que as vítimas narraram de forma consistente que um dos agentes roubadores - notadamente aquele que empreendeu fuga - estava em poder de uma arma de fogo quando do cometimento do delito, tendo a arma, inclusive, sido exibida ostensivamente a ambas, de forma a criar o receio de sua utilização, o que ocasionou a entrega do veículo Renault/Master, placas GJC1H98, constrangendo ambas ainda a adentrar no veículo Ônix para serem levadas ao cativoiro.

Frise-se que, muito embora já tenha decidido em sentido contrário, entendendo pela não configuração de referida majorante quando a arma não é apreendida e periciada, certo é que, diante da superveniência da Lei nº 13.964/2019, que deu nova redação ao artigo 315, do CPP, trazendo em seu parágrafo segundo, inciso VI, que se considera não fundamentada a decisão ou sentença que deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento, passo a me curvar ao entendimento amplamente majoritário esposado pela jurisprudência pátria, para reconhecer tal causa de aumento de pena, quando firme a palavra da vítima em afirmar sua utilização para perpetração do delito de roubo, tal como ocorre na hipótese em tela.

Nesse sentido: "(...) Com efeito, para caracterizar a causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma prevista no artigo 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, é prescindível a apreensão e perícia técnica do artefato, notadamente quando sua utilização é suficientemente comprovada pelas palavras firmes e seguras da vítima, em consonância com o depoimento judicial de testemunha, tal como no caso dos autos. (...) A jurisprudência das Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte no sentido de que, para a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, é prescindível a apreensão e perícia da arma, quando evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou pelo depoimento de testemunhas, o que ocorreu no presente caso. Nesse sentido, destaco: 'CRIMINAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. UTILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE PROVA. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I - Para a caracterização da majorante prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, prescinde-se da apreensão e realização de perícia em arma utilizada na prática do crime de roubo, se por outros meios de prova restar evidenciado o seu emprego. Precedentes do STF'. (STJ - AREsp nº 1577607 - Min. Rel. Nefi Cordeiro - Data da Publicação 16/12/2019 - destacou-se).

Também em relação ao crime de roubo está presente a causa de aumento de pena do concurso de agentes, na medida em que restou suficientemente demonstrado que três eram os agentes roubadores, os quais tiveram relevante envolvimento na subtração, havendo nítida divisão de tarefas entre eles, conforme bem narraram as vítimas nesta data, de maneira que inviável seu afastamento.

A majorante prevista no inciso V, do § 2º, do artigo 157, do Código Penal, igualmente deve ser reconhecida, eis que as vítimas ficaram em poder dos roubadores, com a liberdade de locomoção restringida, por um período de 30 a 45 minutos, tendo elas sido constrangidas a adentrar no veículo Ônix, sendo conduzidas para um cativoiro, em local distante da abordagem, onde foram liberadas por policiais, de maneira que absolutamente inviável o acolhimento da tese defensiva no sentido de que a restrição se deu apenas por curto período, necessário para consumação da subtração.

Finalmente, de rigor o reconhecimento do concurso material de crimes em relação aos delitos de roubo triplamente majorado, receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor perpetrados pelos ora réus e um terceiro indivíduo não identificado, na medida em que, mediante mais de uma ação, praticaram os agentes três crimes, de espécies distintas, os quais ficaram plenamente caracterizados e individualizados nos autos, sendo certo que as ações não se confundem, tendo os acusados, primeiramente, recebido o veículo Ônix, produto de crime de furto anterior, e, na sequência, trocado seu emplacamento e preparado o automóvel para se assemelhar a uma viatura descaracterizada, instalando sinais sonoros e luminosos típicos daqueles usados pelas forças policiais, tendo eles, por fim, utilizado tal veículo para o cometimento do crime de roubo contra as vítimas Erick e Luciano.

Passo, assim, à fixação das penas.

Na primeira fase do cálculo, em atenção ao disposto no artigo 59, do Código Penal, fixo a pena base de ambos os acusados em relação ao delito de roubo acima do mínimo legal, diante das circunstâncias específicas de referido crime, que foi perpetrado em plena luz do dia, tendo os acusados ludibriado os ofendidos ao se fazerem passar por policiais civis no exercício de suas funções, valendo-se da boa-fé deles que desceram do veículo a fim de se submeterem ao que acreditaram ser uma abordagem de rotina, destacando-se que os réus acoplaram ao automóvel Ônix dispositivos sonoros e luminosos semelhantes àqueles utilizados em viaturas descaracterizadas, o que denota prévia premeditação e dedicado preparo para a prática delitiva, além de maior culpabilidade e extrema ousadia dos agentes, sendo as circunstâncias que permearam o crime, pois, mais gravosas, exigindo maior reprovabilidade do Estado. Ademais, verifica-se que o acusado AILTON praticou o crime em tela quando ainda estava em cumprimento de pena em razão de condenação anterior, em livramento condicional (benefício concedido nos autos do agravo nº 0006601-36.2020.8.26.0482, em 11 de dezembro de 2020, conforme se vislumbra de sua FA de fls. 87/88), a indicar que não consegue se manter afastado da seara criminosa, denotando possuir personalidade voltada à prática de crimes, além de conduta social de todo desfavorável, tendo ele descumprido com as condições impostas quando da obtenção do benefício em execução, bem como as determinações emanadas do Poder Judiciário, o que não pode ser ignorado. Ora, a pessoa que ainda sequer terminou de cumprir a reprimenda imposta em razão de condenação anterior e já se envolve novamente com a prática delitiva não pode receber nesta fase da dosimetria pena igual àquele que não ostenta nenhuma passagem criminal, devendo tal fato ser, no entender deste Juízo, considerado como circunstância judicial desfavorável, em estrita observância ao que dispõe o artigo 59, do Código Penal e à regra da individualização das penas. Em hipótese semelhante à dos autos, o C. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "(...) A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o cometimento de novo delito quando em gozo do livramento condicional é fundamento idôneo a justificar a exasperação da pena-base (HC n.º 462.424/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 6/11/2018). Ressalta-se que o desvalor dessa circunstância não se confunde com maus antecedentes ou com a reincidência, tampouco é impactado pelo decurso do período de prova, na medida em que está relacionado à maior reprovabilidade da conduta da pessoa que comete novo delito após ser contemplado com um benefício penal, a denotar culpabilidade mais intensa" (AgRg no HC 676.248/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª Turma, DJe 04/10/2021 – destacou-se).

Assim, para o réu JONAS, aumento sua pena-base em relação ao crime de roubo em 1/4 (um quarto), perfazendo reprimenda de 05 (cinco) anos de reclusão, mais pagamento de 12 (doze) dias-multa, arbitrados no valor unitário mínimo legal, à míngua de maiores informações sobre sua capacidade econômica. Quanto aos delitos previstos nos artigos 180 e 311, ambos do Código Penal, ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo as penas do réu nos patamares mínimos legais, perfazendo, respectivamente, penas de 01 (um) ano de reclusão, mais pagamento de 10 (dez) dias-multa, e de 03 (três) anos de reclusão, mais pagamento de 10 (dez) dias-multa, também arbitrados no valor unitário mínimo legal.

Em relação a AILTON, que estava em gozo do benefício de livramento condicional, de

rigor o aumento da pena-base para o crime de roubo em 1/3 (um terço), perfazendo reprimenda de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais pagamento de 13 (treze) dias-multa, arbitrados no valor unitário mínimo legal, à míngua de maiores informações sobre sua capacidade econômica. Quanto aos delitos previstos nos artigos 180 e 311, ambos do Código Penal, aumento as penas base em 1/6 (um sexto), perfazendo, respectivamente, reprimendas de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, mais pagamento de 11 (onze) dias-multa, e de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mais pagamento de 11 (onze) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

Na segunda fase do cálculo, não há agravantes ou atenuantes a serem reconhecidas para o corréu JONAS, sendo que deixo de reconhecer a atenuante da confissão, na medida em que esta foi parcial, tendo o acusado apenas dito que foi contratado pelo valor de R\$ 1.500,00 para dirigir o veículo Ônix, desconhecendo que o terceiro agente estava armado, que o automóvel era produto de crime anterior e que ostentava placas adulteradas.

Ainda na segunda fase, em relação ao acusado AILTON, não há atenuantes a serem consideradas, sendo que igualmente deixo de reconhecer a atenuante da confissão, na medida em que esta também foi parcial, tendo ele apenas afirmado que foi contratado pelo valor de R\$ 500,00 para dirigir o caminhão, desconhecendo a origem ilícita do veículo Ônix. Por outro lado, de rigor o reconhecimento da agravante da reincidência, eis que referido réu, quando do cometimento dos delitos em tela, já ostentava duas condenações definitivas anteriores pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de roubo majorado (autos nº 0007223-83.2016.8.26.0635 e nº 0026241-75.2011.8.26.0050 – fls. 87/89 e 75/76), razão pela qual elevo suas penas em 1/5 (um quinto), perfazendo, assim, sanção de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, mais pagamento de 15 (quinze) dias-multa, para o crime de roubo, de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, mais pagamento de 13 (treze) dias-multa, para o delito de receptação, e de 04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, mais pagamento de 13 (treze) dias-multa, para o delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

Na terceira fase da fixação, em virtude da presença das causas de aumento de pena previstas nos incisos II e V, do § 2º, do artigo 157, do Código Penal, conforme alhures fundamentado, aumento a sanção dos acusados para o crime de roubo no patamar de 1/3 (um terços), perfazendo sanção de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais pagamento de 16 (dezesesseis) dias-multa, para o acusado JONAS, e de 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 12 (doze) dias de reclusão, mais pagamento de 20 (vinte) dias-multa, para o acusado AILTON.

Ainda na terceira fase, aumento novamente a sanção dos acusados, agora no patamar de 2/3 (dois terços), em virtude da presença da causa de aumento de pena prevista no inciso I, do § 2º-A, do artigo 157, do Código Penal, nos termos do acima explicitado, perfazendo sanção final de 11 (onze) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, mais pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa, arbitrados no valor mínimo legal, para o acusado JONAS, e de 14 (quatorze) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais pagamento de 33 (trinta e três) dias-multa, arbitrados no valor unitário mínimo legal, para o acusado AILTON.

Consigno que, diante da gravidade em concreto do crime de roubo em comento - perpetrado em plena luz do dia, em concurso por três agentes, mediante restrição da liberdade das vítimas, que ficaram entre 30 e 45 minutos em poder dos roubadores, sendo subjugadas por uma arma e ameaçadas, tendo sido ainda levadas para cativeiro no bairro do Itaim, longe do local da abordagem, sendo que Luciano relatou que o roubo ficou com a arma em sua direção, ouvindo dele ameaças a todo momento, enquanto que Erick afirmou que o roubo chegou a agredi-lo com o armamento, batendo em seu pescoço e costas -, tenho que se afigura possível e de rigor na hipótese em tela a aplicação cumulada das circunstâncias majorantes relativas ao concurso de agentes, restrição da liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo, conforme entendimento dos Tribunais Superiores.

Nesse sentido: "AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. CÚMULO DE CAUSAS DE

AUMENTO DE PENA. PLEITO DE APLICAÇÃO APENAS DA MAJORANTE DE MAIOR VALOR. IMPROCEDÊNCIA. INTERPRETAÇÃO CORRETA DO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS DUAS CAUSAS DE AUMENTO, MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Conforme registrado na decisão ora impugnada, que nesta oportunidade se confirma, é indevida a impetração de habeas corpus como sucedâneo recursal, tendo em vista o cabimento de meio de impugnação com regência legal específica. Também não se verifica ilegalidade flagrante a impor a cognição de ofício. 2. Precisamente conforme decidido pela instância de origem, a jurisprudência desta Corte considera legítima a aplicação cumulada das majorantes relativas ao concurso de pessoas e ao emprego de arma de fogo, no crime de roubo, quando as circunstâncias do caso concreto demandarem uma sanção mais rigorosa, especialmente diante do modus operandi do delito. 3. No presente caso, como evidenciado pelo Tribunal a quo, o crime envolveu o concurso de três agentes, os quais empregaram violência real contra a vítima, além de ameaças de morte, tratando-se de elementos que desbordam da conduta descrita no tipo, justificando-se o incremento da pena. 4. Com efeito, conferindo interpretação diversa da pretendida pela defesa ao art. 68, parágrafo único, do Código Penal, o STF registrou que esse dispositivo "estabelece, sob o ângulo literal, apenas uma possibilidade (e não um dever) de o magistrado, na hipótese de concurso de causas de aumento de pena previstas na parte especial, limitar-se a um só aumento, sendo certo que é válida a incidência concomitante das majorantes, sobretudo nas hipóteses em que sua previsão é desde já arbitrada em patamar fixo pelo legislador, como ocorre com o art. 226, I e II, do CP, que não comporta margem para a extensão judicial do quantum exasperado" (HC n. 110.960, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 19/8/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-185 DIVULG 23/9/2014 PUBLIC 24/9/2014). 5. Agravo regimental não provido" (STJ, AgRg no HC 520094/SP, 2019/0195647-2, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 09/03/2020 - destacou-se).

Por fim, ainda na terceira fase da dosimetria, consigno que não há causas de aumento ou de diminuição de pena em relação aos delitos de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, de modo que torno definitivas as penas acima cominadas, perfazendo, respectivamente, penas de 01 (um) ano de reclusão, mais pagamento de 10 (dez) dias-multa, e de 03 (três) anos de reclusão, mais pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, para JONAS, bem como de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, mais pagamento de 13 (treze) dias-multa, e de 04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, mais pagamento de 13 (treze) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, para AILTON.

Diante do concurso material de crimes, nos termos do artigo 69, do Código Penal, são as penas aplicadas somadas, as quais totalizam para JONAS 15 (quinze) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, mais pagamento de 46 (quarenta e seis) dias-multa, e para AILTON 19 (dezenove) anos, 09 (nove) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, mais pagamento de 59 (cinquenta e nove) dias-multa.

À vista da gravidade em concreto dos fatos em tela, conforme acima já explicitado, bem como levando em conta o quantum de pena aplicado, tenho que ambos os réus deverão iniciar o cumprimento de suas reprimendas em regime fechado, na medida em que regime inicial mais benéfico não se mostraria adequado na hipótese em tela. Inviável a substituição da reprimenda corporal por pena restritiva de direitos ou mesmo a aplicação do sursis na hipótese, nos termos dos artigos 44 e 77, do Código Penal.

Pelos mesmos motivos já elencados anteriormente nos autos, bem como considerando os acima explicitados e não havendo fato novo que altere a situação da custódia, estando presentes os fundamentos e os requisitos da prisão preventiva (artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal), não poderão os acusados recorrer em liberdade, devendo ser mantidos na prisão onde se encontram recolhidos, mostrando-se imperiosa a manutenção dos sentenciados no cárcere não só para assegurar a aplicação da lei penal, como também para a garantia da ordem pública. Com efeito, praticaram os réus delitos concretamente graves, conforme já fundamentado acima, sendo mais do que evidente o perigo gerado pelo estado de liberdade de ambos, estando presentes fatos contemporâneos que justificam a manutenção da medida, sendo, ademais AILTON

duplamente reincidente. Recomendem-se os réus, pois, na prisão em que se encontram recolhidos.

Impõe-se consignar que, na hipótese em tela, não há que se falar em aplicação do disposto na Lei nº 12.736/12, uma vez que o tempo de prisão cautelar a que se encontram os acusados submetidos seria incapaz de interferir no regime inicial da pena ora aplicado.

Deixo de arbitrar valor mínimo para reparação dos eventuais danos causados pelas infrações, diante da ausência de pedido Ministerial nesse sentido (artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal).

Logo, ante todo o exposto e o que mais consta dos autos, JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR JONAS ROTONDANO e AILTON DA SILVA TARGINO, ambos qualificados nos autos, como incurso no artigo 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I; no artigo 180, caput; e no artigo 311, caput, na forma do artigo 69, caput, todos do Código Penal, o primeiro ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 15 (quinze) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais pagamento de 46 (quarenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, à míngua de maiores informações sobre sua capacidade econômica (JONAS); e o segundo ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 19 (dezenove) anos, 09 (nove) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais pagamento de 59 (cinquenta e nove) dias-multa, também no valor unitário mínimo legal, à míngua de maiores informações sobre sua capacidade econômica (AILTON).

Expeçam-se os ofícios e mandados necessários, procedendo-se às comunicações de praxe e, após o trânsito em julgado, lancem-se os nomes dos réus no rol dos culpados.

Custas pelos réus, ficando concedidos, porém, os benefícios da assistência judiciária gratuita ao acusado AILTON, eis que foi defendido pela Defensoria Pública durante todo o feito.

Publicada a sentença em audiência, saem os presentes devidamente cientificados e intimados.

São Paulo, 24 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA